

1500886-02.2021.8.26.0288
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR
Comarca: Ituverava
Foro: Foro de Ituverava
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Wesley de Freitas Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

WESLEY DE FREITAS BARBOSA, qualificado a fls. 75, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, os dias 14 e 15 de outubro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ituverava
Foro de Ituverava
2ª Vara
Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500886-02.2021.8.26.0288 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500886-02.2021.8.26.0288
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Wesley de Freitas Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

WESLEY DE FREITAS BARBOSA, qualificado a fls. 75, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, os dias 14 e 15 de outubro de 2022, na Rua José de Paula Ribeiro, defronte ao número 589, nesta cidade e comarca de Ituverava, subtraiu para si duas serras elétricas marca Bosch, avaliadas em R\$ 1.369,03 e pertencentes a

João Carlos Silvério (auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, auto de reconhecimento de objeto de fls. 15/16, auto de avaliação indireta de fls. 72/74). A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022 (fls.135/136). O réu foi citado e apresentou defesa prévia à fls. 185/186.

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público ofertou as alegações finais orais e requereu a procedência da pretensão punitiva (cf. fls. 211, mídia digital).

A defesa técnica, por seu turno, requereu a aplicação da circunstância atenuante da confissão e, ao fim e ao cabo, a fixação da pena no mínimo legal, seguida da sua substituição pelas restritivas de direitos (fls. 258/260).

É o sintético relatório. Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5 e 6/8), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 15/16), pelo auto de avaliação indireta (fls. 72/74), bem como pelos demais elementos de prova carreados ao feito.

Já a autoria dessume-se da confissão perpetrada em solo judicial, a qual restou corroborada pelos depoimentos prestados pelos agentes da força pública que, de resto, lograram êxito em surpreender o denunciado na posse da res furtiva.

Registre-se que a simples alegação de que quando do cometimento do delito o réu estava sob efeito de drogas ou em avançado estado de embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade, nem mesmo favorece a redução da pena, nos termos do art. 28, II, § 1º, do CPB.

Passo à dosimetria das penas.

Atento às circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade do réu se insere nos limites previstos para o crime em questão. Há registro de maus antecedentes (fls. 239: processo 0003367-95.2010.8.26.0288). Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as consequências não escapam à previsão típica. O comportamento do ofendido também não deve influir na fixação da pena-base que computo em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, acuso a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência (fls. 238: processo 0000104-16.2014.8.26.0288), as quais serão compensadas.

Não há nada a considerar na terceira e última fase de fixação da reprimenda, a qual torno definitiva em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Atento à situação econômica do sentenciado, fixo o valor da diária no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar o réu WESLEY DE FREITAS BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, segundo as diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º do CP e da Súmula 269 do STJ, e ao pagamento de 11 dias-multa, no piso legal.

O réu não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, eis que é reincidente e portador de maus antecedentes.

Faculto eventual apelo em liberdade.

Custas ex lege, observando-se a gratuidade.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios em favor do (a) advogado (a) nomeado através do convênio OAB/Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ituverava, 02 de dezembro de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito